

RECURSO CÍVEL Nº 5006626-87.2024.4.02.5117/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: União - Fazenda Nacional (Réu)

RECORRIDO: Otair Antunes da Silva (Autor)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. "DIÁRIA VIAGEM FOLGA". NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela União/Fazenda Nacional, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido referente à rubrica "diária viagem folga", por falta de comprovação do caráter indenizatório. Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996), tampouco em honorários de sucumbência em seu desfavor, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5006626-87.2024.4.02.5117

510015449710 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5006626-87.2024.4.02.5117/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: União - Fazenda Nacional (Réu)

RECORRIDO: Otair Antunes da Silva (Autor)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela União/Fazenda Nacional no [evento 23, RECLNO1] em razão da sentença [evento 20, SENT1] de procedência do pleito de exclusão das verbas de "diária viagem folga" da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação da ora recorrente à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Em suas razões recursais, a União/Fazenda Nacional pugna pela reforma da sentença alegando ser necessário fazer distinção entre a *conversão em pecúnia de folga não gozada* e o *pagamento dobrado pelo serviço efetivamente prestado* em período que, em tese, deveria ser de folga. Aduz que marítimos podem ser mantidos em atividade, com prejuízo de eventuais folgas programadas quando necessário à continuidade operacional. Sustenta a tese de que a quantia recebida pelos trabalhadores como contraprestação dos dias efetivamente trabalhados, ainda que em momentos de folga, é remuneração, não indenização, e que, portanto, tais valores consistem em acréscimo patrimonial do funcionário, fato gerador do IRPF. Requer, deste modo, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no [evento 26, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo [evento 22 e evento 23, RECLNO1] e isento de custas na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.

Na sentença ora recorrida foram julgados procedentes os pedidos autorais, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as verbas de "diária viagem folga", bem como para condenar a ré a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a esse título, *observada a prescrição quinquenal e a correção pela SELIC*.

Como visto, a controvérsia diz com a incidência ou não do tributo sobre as verbas decorrentes de "diária de viagem folga", com base nas informações constantes dos contracheques de [evento 1, CHEQ8, evento 1, CHEQ9 e evento 1, CHEQ10] e acordo coletivo de [evento 17, ACORDO2].

Ademais, quanto à rubrica "diária viagem folga", recebida pelo demandante, assiste razão à recorrente, pois o autor não trouxe aos autos nenhum subsídio que possibilitasse ao julgador eventualmente inferir o alegado caráter indenizatório dessa verba, tampouco podemos considerar que essa rubrica é um sinônimo da "folga indenizada".

Com efeito, a parte autora poderia ter feito essa comprovação por meio de maiores esclarecimentos da empresa contratante ou outro meio de prova acerca da natureza jurídica da verba, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, de modo que não é possível inferir tal condição apenas pela denominação da rubrica. Desse modo, a incidência de imposto de renda sobre ela não enseja a restituição dos correspondentes valores descontados, uma vez não comprovada a sua natureza indenizatória, já que não demonstrado que se trata de verba decorrente de conversão de folga não gozada em pecúnia.

Inclusive, o acordo coletivo anexado aos autos no [evento 17, ACORDO2], esclarece tão somente a rubrica "diária de viagem", sem abordar a natureza da rubrica "diária de viagem folga", nestes termos:

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA DIÁRIA DE VIAGEM		
A empresa pagará, em casos de viagens redondas (ida e volta), dentro ou fora do Estado do Rio Janeiro e que gerem receita para Empresa (ex: rebocagem, salvatagem), uma gratificação por dia, intitulada na folha de pagamento como "Diárias de Viagem" conforme valores abaixo:		
	Normal	Extra
MCB/CTR/Comandante (Rebs. Acima de 300 AB	239,98	359,96
MCB/CTR/Comandante (Rebs. Abaixo de 300 AB	208,25	323,47

PARÁGRAFO ÚNICO – Visando clarificar a aplicação do previsto nesta cláusula, fica estabelecido que as manobras para atracação e desatracação e movimentação de embarcações em Angra dos Reis, Arraial do Cabo,

5

Sepetiba, Porto do Açu ou Rio de Janeiro não serão consideradas para pagamento da gratificação prevista nesta cláusula, bem como as viagens para docagem das embarcações, uma vez que essas não geram receita para a Empresa.

No mesmo sentido, confira-se ementa de julgado desta 6ª Turma Recursal, relatado pela Exma. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO, pelo qual vislumbra demais rubricas não indicativas de conversão em pecúnia da folga não gozada, mantendo o entendimento de conferir natureza remuneratória a tais verbas, como verificado no processo **5005080-61.2023.4.02.5107/RJ**, julgado por Sessão Extraordinária em 19/06/2024, *in verbis*:

"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (GRIFEI)

E, ainda, o precedente nº **5012655-90.2023.4.02.5117/RJ**, desta 6ª Turma Recursal, relatado pela Exma. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO, *com os ajustes necessários*, julgado por Sessão Extraordinária em 14/08/2024, assim ementado:

"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDGA QUA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA.

IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."

Nessas condições, voto por **conhecer** e **dar provimento** ao recurso interposto pela União/Fazenda Nacional, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido referente à rubrica "diária viagem folga", por falta de comprovação do caráter indenizatório. Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996), tampouco em honorários de sucumbência em seu desfavor, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**

5006626-87.2024.4.02.5117

510015449709 .V6